Universität St.Gallen

Prüfungsbooklet Assessment

Rechtswissenschaft I B

Teil Schindler

Hinweise:

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Prüfung Assessment-Jahr - Sommer 2019

Teil Prof. Schindler

Name: | **Vorname:**

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

2,170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. B. Schindler (90 Minuten)**

Verantwortlich: Prof. Dr. B. Schindler

Bemerkungen:

Die Prüfung umfasst **4 Aufgaben auf 11 Seiten** (inkl. diesem Deckblatt). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

1. Aufgabe	25 Punkte
2. Aufgabe	25 Punkte
3. Aufgabe	15 Punkte
4. Aufgabe	25 Punkte
Total	**90 Punkte**

Schreiben Sie direkt auf die Antwortblätter; sollten Sie Zusatzblätter benötigen, verwenden Sie bitte für jede Aufgabe ein separates Blatt.

Begründen Sie jede Antwort und nennen Sie die einschlägigen Rechtsnormen!

Aufgabe 1 — 25 Punkte

Frage 1: [15 Punkte]
Der «Fall Hefenhofen» hat 2017 landesweit für Aufsehen gesorgt. Die Rede ist vom wohl komplexesten und umfassendsten Fall von Tierquälerei in der Schweiz, der die Behörden rund 20 Jahre lang beschäftigt hat und mit der Räumung des betroffenen Bauernhofs im August 2017 ein vorläufiges Ende nahm. Zahlreiche Tierschutzorganisationen sind in der Folge Sturm gelaufen und fordern eine verbesserte Durchsetzung des Tierschutzes in der Schweiz. Victoria Veterinaria ist Ständerätin im Kanton X. in der Südschweiz. Das Thema des Tierschutzes liegt ihr schon lange am Herzen und sie möchte um jeden Preis verhindern, dass so ein Fall auch im Kanton X. passieren kann. Auch im Hinblick auf die kommenden Ständeratswahlen im Oktober 2019 strebt sie daher eine Verschärfung des Tierschutzgesetzes an. Insbesondere möchte sie die Strafen für Tierquälerei deutlich erhöhen und die Inspektionen bezüglich Tierschutz und Tierwohl effizienter und qualitativ besser gestalten; dazu soll die Zahl der unangemeldeten Kontrollen in Problembetrieben erhöht werden.

Leider ist Frau Veterinaria auf dem Gebiet der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen nicht sehr bewandert. Glücklicherweise trifft sie an einer Wahlkampfveranstaltung auf Sie und bittet Sie um eine Einschätzung der Erfolgsaussichten ihres Vorhabens mit Blick auf das geltende Verfassungsrecht.

Äussern Sie sich zunächst allgemein zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen sowie zur spezifischen Kompetenzverteilung im Bereich des Tierschutzes. Nehmen Sie anschliessend dazu Stellung, ob Frau Veterinaria für ihre Ziele eine Änderung der Bundesverfassung anstreben muss.

Nach dem Grundsatz der Einzelermächtigung des Bundes durch die Bundesverfassung (Art. 42 BV) (**1 Punkt**) ist der Bund nur zuständig, soweit die Bundesverfassung dem Bund eine Kompetenz ausdrücklich zuweist (**1 Punkt**). Ansonsten bleiben aufgrund ihrer subsidiären Generalkompetenz (Art. 3 BV) die Kantone zuständig (**1 Punkt**). Dies entspricht auch dem Gedanken der Subsidiarität, der in Art 5*a* BV festgehalten ist; er ist aber nur eine «politische Klugheitsregel» und vermag die realen Kompetenzen nicht zu beeinflussen.

Gemäss Art. 80 BV (**1 Punkt**) ist der Bund zuständig zur Regelung des Tierschutzes. Es handelt sich somit um eine Bundeskompetenz (**1 Punkt**). Darauf weisen auch der Wortlaut der Bestimmung und die Stellung in der BV hin (**1 Punkt**). Es handelt es sich um eine umfassende Kompetenz (**1 Punkt**), was sich aus dem Wortlaut [Der Bund erlässt Vorschriften über …] ergibt (**1 Punkt**). Die Kompetenz ist, was der Normalfall ist, nachträglich derogatorisch (**1 Punkt**); ohnehin hat der Bund durch den Erlass des TSchG die Kompetenz ausgeschöpft (**1 Punkt**). Frau Veterinaria kann also die Regelung ohne Verfassungsänderung anpassen lassen resp. muss sie eine Gesetzesänderung anstreben (**1 Punkt**). Die Routine- und unangemeldeten Kontrollen sind eine Frage des Vollzuges, für den die Verfassung eine Zuständigkeit der Kantone vorsieht, soweit das Gesetz ihn nicht dem Bund vorbehält (**1 Punkt**). Es liegt also der Normalfall vor (**1 Punkt**): Der Bund kann den Vollzug durch Bundesgesetz an sich ziehen, ansonsten sind die Kantone gemäss Art 80 Abs. 3 BV und auch schon aus Art. 46 Abs. 1 BV zuständig (**1 Punkt**). Auch hier ist es Frau Veterinaria also möglich, ihr Vorhaben umzusetzen (**1 Punkt**).

Frage 2: [6 Punkte]
Begründet Art. 88 BV eine Bundeskompetenz, und falls ja, welcher Art (***Kategorisierung nur nach Umfang und Wirkung***)?

Es handelt sich um eine Bundeskompetenz (**1 Punkt**). Darauf deuten der Wortlaut der Bestimmung und ihre Stellung in der BV hin (**1 Punkt**). Gemäss Abs. 1 der Bestimmung legt der Bund Grundsätze über Fuss- und Wanderwegnetze fest. Damit handelt es sich um eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz (**1 Punkt**), darauf deutet der Wortlaut der Bestimmung hin (**1 Punkt**). Betreffend Wirkung handelt es sich um eine konkurrierende, d.h. nachträglich derogierende Wirkung (**1 Punkt**). Dies ist der Normalfall (**1 Punkt**).

Frage 3: [4 Punkte]
Begründet Art. 27 BV eine Bundeskompetenz, und falls ja, welcher Art (***Kategorisierung nach Umfang und Staatsfunktion***)?

Bei Art. 27 BV handelt es sich um keine Kompetenznorm, sondern um eine Grundrechtsnorm (**1 Punkt**). Darauf deuten der Wortlaut der Bestimmung (**1 Punkt**) und ihre Stellung in der BV hin (**1 Punkt**): Die Regelung befindet sich im Grundrechtskatalog der Bundesverfassung bzw. im 2. und nicht im 3. oder 5. Titel, in denen die meisten Verbands- bzw. Organkompetenzen geregelt sind (**1 Punkt**).

Aufgabe 2 — 25 Punkte

Im Frühjahr 2019 sorgte die Versetzung von Daniel Baumgartner, Ausbildungschef der Armee, in die Vereinigten Staaten für Aufregung. Trotz Rückstufung zum Verteidigungsattaché soll er seinen bisherigen Lohn behalten. Mit knapp 300'000 Schweizer Franken verdient er somit mehr als sein zukünftiger Vorgesetzter, der Schweizer Botschafter in Washington Jacques Pitteloud. Dabei stützte sich der Bundesrat auf die Bundespersonalverordnung. Zwar sieht diese bei Versetzung in eine tiefer klassierte Funktion vor, dass «höhere Stabsoffiziere», zu denen der Ausbildungschef der Armee (im Rang eines Korpskommandanten) zählt, während maximal vier Jahren den bisherigen Lohn erhalten. Diese Regelung soll jedoch nur dann zur Anwendung kommen, wenn die Versetzung aus Gründen geschieht, «die nicht in der angestellten Person liegen» (Art. 52a Abs. 1 BPV). Daniel Baumgartner hatte allerdings selbst um die Versetzung gebeten.

Im Rahmen seiner Recherche für einen Artikel in einer renommierten Tageszeitung kommt der Journalist H. auf Sie zu und fragt, ob die Höhe des Lohns von Bundespersonal sowie weitere Modalitäten (wie etwa Lohnfortzahlungen bei einer Versetzung) überhaupt auf Verordnungsstufe festgelegt werden können.

Die einschlägige Regel im Gesetz lautet wie folgt:

BPG 37 *Ausführungsbestimmungen*
[1] Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen. Er beachtet dabei, dass sie die Arbeitgeber in der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Autonomie nicht einschränken.
[2-4] […]

Frage 1: [12 Punkte]
Charakterisieren Sie jede der drei Normstufen (Verfassung, Gesetz und Verordnung) und nennen Sie für jede die kennzeichnenden Merkmale.

Verfassung:
Die Verfassung ist das grundlegende Rechtsdokument eines Gemeinwesens (**1 Punkt**). Sie ist gekennzeichnet durch die höchstmögliche (demokratische resp. föderalistische) Legitimation (**1 Punkt**) und regelt wichtige Grundsätze: Die Grundzüge der Organisation, fundamentale Normen sowie die Grundelemente des materiellen Rechts (**1 Punkt**). Die Regeln besitzen einen hohen Abstraktionsgrad (**1 Punkt**).

Gesetz:
Das Gesetz ist die reguläre Normstufe im Gemeinwesen (**1 Punkt**). Es wird in einem formellen Verfahren erlassen, das eine grosse Legitimation garantiert (**1 Punkt**) und regelt alles, was wichtig ist (**1 Punkt**). Diese Regeln besitzen einen mittleren Abstraktionsgrad (**1 Punkt**).

Verordnung:
Die Verordnung ist die unterste Normstufe (**1 Punkt**). Sie besitzt nur eine geringe demokratische Legitimation (**1 Punkt**) und bestimmt Details der Regelungen (**1 Punkt**). Damit besitzt die Verordnung einen tiefen Abstraktionsgrad (**1 Punkt**).

Frage 2: [13 Punkte]
Sind die vorliegenden Regelungen mit dem Legalitätsprinzip (Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage) vereinbar? Kann sich die Verordnung allenfalls auf ein Gesetz im formellen Sinn abstützen?

Das Legalitätsprinzip von Art. 5 Abs. 1 BV (**1 Punkt**) verlangt, dass eine Regelung generell-abstrakt formuliert, auf einer ausreichenden Normstufe angesiedelt, genügend bestimmt und ordentlich kundgemacht sein muss.

Das Erfordernis des Rechtssatzes (**½ Punkt**) verlangt eine generell-abstrakte Rechtsgrundlage (**½ Punkt**). Eine Norm ist generell-abstrakt, wenn sie sich an eine unbestimmte Vielzahl von Personen wendet und eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt (**½ Punkt**). Mangels weiterer Hinweise aus dem Sachverhalt, kann davon ausgegangen werden, dass die Normen generell-abstrakt formuliert sind und das Erfordernis des Rechtssatzes erfüllt ist (**½ Punkt**).

Das Erfordernis der genügenden Normstufe verlangt, dass Wichtiges auf der Stufe des Gesetzes im formellen Sinn geregelt wird (**1 Punkt**). Vorliegend werden die Höhe des Lohns von Bundespersonal sowie weitere Modalitäten geregelt, mithin nur Detailbestimmungen (**1 Punkt**). Die Verordnung stützt sich sodann auf Art. 37 Abs. 1 des Bundespersonalgesetzes, wonach der Bundesrat die Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsstufe erlassen kann (**1 Punkt**). Das Bundespersonalgesetz wurde in einem formellen Verfahren erlassen und regelt die wichtigsten Grundzüge betreffend Bundespersonal (vgl. Art. 164 Abs. 1 BV) (**1 Punkt**). Die Verordnung ist somit zulässig (**1 Punkt**).

Das Erfordernis der genügenden Normdichte verlangt, dass die Rechtsgrundlage so präzis formuliert ist, dass die Rechtsunterworfenen ihr Verhalten danach richten können (**1 Punkt**). Aus dem Sachverhalt ergeben sich keine Hinweise, dass die Normen nicht genügend bestimmt sind. Auch das Erfordernis der genügenden Normdichte ist erfüllt (**1 Punkt**).

Das Erfordernis der genügenden Kundmachung verlangt, dass eine Rechtsnorm auf dem (rechtlich) vorgesehenen Weg ordentlich veröffentlicht wurde (**1 Punkt**). Aus dem Sachverhalt ergeben sich keine Hinweise, dass die Normen nicht ordentlich kundgemacht wurden. Das Erfordernis der genügenden Kundmachung ist daher erfüllt (**1 Punkt**).
Fazit: Die Regelungen in der Bundespersonalverordnung sind mit den Anforderungen des Legalitätsprinzips vereinbar (**1 Punkt**).

Aufgabe 3 — 15 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden.

In Europa liessen sich in den vergangenen Jahren verschiedene Unabhängigkeitsbestrebungen feststellen, zuletzt im Fall von Katalonien. Seit geraumer Zeit mehren sich auch im Südschweizer Kanton Tessin die Stimmen von Personen, die sich eher der Italienischen Republik als der Schweiz zugehörig fühlen. Nachdem eine Umfrage unter den Stimmberechtigten äusserst hohe Zustimmungswerte aufzeigte, begannen einige Politiker des Grossen Rates ernsthaft mit Vorbereitungsarbeiten für eine Sezession aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

In der restlichen Schweiz stösst dieses Vorhaben wenig überraschend auf grossen Widerstand. Auch in ihrem Kollegenkreis ist man besorgt, dass die Osterferien so in Zukunft mit einer Reise ins italienische Ausland verbunden wären und wendet sich deshalb mit einigen Fragen zum möglichen Austritt des Tessins an Sie.

Frage 1: [7 Punkte]
Was unterscheidet typischerweise einen Bundesstaat von einem Staatenbund in Bezug auf das Austrittsrechts eines Glieds? Würden Sie ein Austrittsrecht des Kantons Tessin aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft bejahen?

Ein Staatenbund ist eine Verbindung unabhängiger Staaten (**1 Punkt**). Sie treten gewisse Befugnisse an den Bund ab, primäres Bezugsobjekt bleibt aber der einzelne Staat (**1 Punkt**). Typischerweise kann daher der einzelne Staat nicht gezwungen werden, im Bund zu verbleiben **1 Punkt**).

In einem Bundesstaat haben sich demgegenüber verschiedene Gliedstaaten zu einem Gesamtstaat zusammengeschlossen (**1 Punkt**). Sie behalten eine gewisse Regelungsautonomie, primäres Bezugsobjekt ist aber nun der Bundesstaat (**1 Punkt**). Der Gliedstaat kann typischerweise nicht mehr aufgrund einer eigenen Willenserklärung aus dem Bund austreten (**1 Punkt**).

Daher ist ein Austrittsrecht des Tessins zu verneinen (**1 Punkt**).

Frage 2: [8 Punkte]
Welches Verfahren wäre nach der geltenden Bundesverfassung für einen Austritt des Tessins aus der Schweiz einzuhalten? Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten dieses Unterfangens ein?

Die Schweiz kennt kein generelles Recht auf Sezession (**1 Punkt**). Gemäss Art. 53 Abs. 2 BV (**½ Punkt**) muss bei dieser Änderung im Bestand der Kantone (**½ Punkt**) einerseits das Tessiner Stimmvolk zustimmen (**1 Punkt**), andererseits ist auch die Zustimmung von Volk und Ständen erforderlich (**1 Punkt**). Zudem müsste die Aufzählung der Kantone in Art. 1 BV (**1 Punkt**) sowie die Zusammensetzung der Ständeräte in Art. 150 Abs. 1 BV (**1 Punkt**) angepasst werden, was ebenfalls der Zustimmung von Volk und Ständen bedarf (**1 Punkt**). Angesichts des Widerstands in der restlichen Schweiz wird die Zustimmung von Volk und Ständen wohl nicht erreicht; der Wunsch des Austritts ist als aussichtslos einzustufen (**1 Punkt**).

Aufgabe 4 — 25 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden.

Alphons Keller liebt es, sich nackt in seinem Garten in der Sommersonne zu räkeln. Seit seiner Pensionierung verbringt er den ganzen Tag auf einem Liegestuhl im Garten, trinkt Margheritas und trägt nichts ausser einem Paar Sandalen (inkl. weisser Socken). Um seinen Ruhestand mit etwas Diskretion geniessen zu können, hat er zur Strasse hin eine hohe Hecke pflanzen lassen.

Weniger genüsslich erscheint Alphons' Verhalten seinen Nachbarn, die aus den oberen Stockwerken klaren Einblick in seinen geräumigen Garten haben. Zu seiner Linken wohnt die Hautärztin Derma Lederknecht; sie findet Alphons' Verhalten skandalös, da er keinerlei Sonnenschutz einsetzt oder sonstige Vorkehrungen gegen Sonnenbrand und Hautkrebs unternimmt. Sie stört sich nicht grundsätzlich an seiner Nacktheit, sieht in ihm aber ein schlechtes Vorbild für Kinder und einen sehr unmoralischen Mann. Zur Rechten des Nudisten befindet sich der Blumenladen «Spross und Knospe AG». Verschiedentlich haben sich beim Inhaber des Ladens die Kundinnen und Kunden über die störende Sicht auf den sich sonnenden Rentner beschwert und angekündet, künftig ihre Blumen anderswo einzukaufen. Die Unternehmung möchte die daraus resultierende Schmälerung ihrer Gewinne nicht länger hinnehmen; sie ist der Meinung, dass die Wirtschaftsfreiheit hier ein Eingreifen des Staates erforderlich mache.

Frage 1: [14 Punkte]
Verschafft ein Verfahrensgrundrecht aus der Bundesverfassung einen Anspruch darauf, gerichtlich gegen Alphons vorzugehen? Bitte begründen Sie die Antwort je aus Sicht beider Nachbarn!

Hinweis: Es ist keine Prüfung der Wirtschaftsfreiheit verlangt.

Für den vorliegenden Fall einschlägig ist die Rechtsweggarantie des Art. 29*a* BV (**1 Punkt**). Adressat dieses Grundrechts ist das Gericht (**1 Punkt**), das als staatliche Behörde ein zulässiger Grundrechtsadressat ist (**1 Punkt**). Auf die Rechtsweggarantie können sich sowohl natürliche wie auch juristische Personen (**1 Punkt**) berufen, beide Nachbarn sind also Träger des Grundrechts (**1 Punkt**). In sachlicher Hinsicht verlangt Art. 29*a* BV, dass eine Rechtsstreitigkeit vorliegt (**½ Punkt**), die nicht ausnahmsweise gesetzlich ausgeschlossen ist (**½ Punkt**).

Eine Rechtsstreitigkeit liegt vor, wenn ein Sachverhalt vom Verfassungs-, Gesetzes- und/oder Verordnungsrecht erfasst wird oder ein Beschwerdeführer dies behauptet und wenn es um Interessen geht, die vom Recht als «schützenswert» anerkannt sind (**1 Punkt**). Solche Interessen sind z.B. anzunehmen, wenn dem betroffenen Privaten Pflichten auferlegt oder Rechte eingeräumt werden (**1 Punkt**). Dies ist vorliegend für beide Nachbarn unterschiedlich zu beurteilen. Für die Hautärztin Derma L. muss das Vorliegen einer Rechtsstreitigkeit verneint werden (**1 Punkt**): Weder stützt sie ihre Kritik an Alphons auf eine Rechtsnorm, noch geht es um «schützenswerte Interessen» im Rechtssinn (**1 Punkt**), auch wenn sie löbliche Absichten verfolgt. Wie dem Sachverhalt zu entnehmen ist, behauptet demgegenüber die «Spross und Knospe AG», dass eine Rechtsverletzung (**1 Punkt**) vorliege (staatliche Schutzpflicht aus Wirtschaftsfreiheit). Ausserdem ist die Unternehmung aufgrund der Umsatzeinbussen in rechtlich geschützten Interessen tangiert (**1 Punkt**). Dem Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, dass die richterliche Beurteilung ausnahmsweise gesetzlich ausgeschlossen wäre (**1 Punkt**).

Fazit: Art. 29*a* BV kommt daher nur für die Unternehmung «Spross und Knospe AG» zur Anwendung und verschafft ihr einen Anspruch darauf, Alphons' Verhalten gerichtlich überprüfen zu lassen (**1 Punkt**).

Frage 2: [11 Punkte]
Nehmen Sie an, die «Spross und Knospe AG» habe Alphons tatsächlich vor Gericht einklagen können. Als er zur Verhandlung erscheint, stellt er fest, dass der Blumenschmuck im Gerichtsgebäude von der «Spross und Knospe AG» stammt. Seine erste Befürchtung eines Bestechungsgeschenks wird zwar beseitigt, als ihm der Gerichtspräsident mitteilt, dass er schon lange Jahre den Blumenschmuck des Gerichts bei der «Spross und Knospe AG» kaufe. Alphons fragt sich nun aber, ob der Gerichtspräsident durch seine lange Geschäftsbeziehung noch objektiv urteilen werde.

Gibt es eine Verfassungsbestimmung, auf die Alphons sich berufen kann, um sich gegen die Beteiligung des Gerichtspräsidenten zu wehren? Wird er damit Erfolg haben?

Das Gericht ist eine staatliche Behörde (**1 Punkt**). Es ist damit grundrechtsverpflichtet (**1 Punkt**). Die richterliche Unabhängigkeit wird in Art. 30 Abs. 1 BV (**1 Punkt**) gefordert. Als natürliche Personen ist Alphons Träger des Grundrechts (**1 Punkt**). Er hat somit das Recht, von einem *unabhängigen* Gericht beurteilt zu werden (**1 Punkt**). Das gleiche Recht würde im Übrigen auch Art. 29 Abs. 1 BV garantieren (**1 Zusatzpunkt**).

Die richterliche Unabhängigkeit verlangt, dass ein Richter über den Fall entscheidet, der vom Staat unabhängig ist und auch den einzelnen Parteien nicht nahesteht, also unparteiisch ist (**1 Punkt**). Bereits der *Anschein* der Befangenheit soll dabei ausgeschlossen werden (**1 Punkt**). Allerdings muss die Befürchtung der Befangenheit eine gewisse Intensität erreichen sowie objektivierbar sein, also nicht rein subjektiv bestehen (**1 Punkt**). Vorliegend hat der Gerichtspräsident zwar wohl eine gewisse Nähe zur «Spross und Knospe AG», die sich aus der langen, positiven Geschäftsbeziehung ergibt (**1 Punkt**). Diese dürfte jedoch nicht so gross sein, dass er nicht mehr objektiv entscheiden könnte, zumal es sich um eine rein geschäftliche Beziehung im üblichen Rahmen handelt und er auch relativ einfach auf ein anderes Blumengeschäft ausweichen könnte (**1 Punkt**).

Fazit: Alphons kann sich zwar auf Art. 30 BV berufen, wird damit aber nicht durchdringen (**1 Punkt**).

Universität St.Gallen

Prüfungsbooklet Assessment

Rechtswissenschaft I B

Teil Schmid

Hinweise:

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Universität St.Gallen

Prüfung Assessment-Jahr - Frühjahrssemester 2019

Name: | **Vorname:**

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

2,170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid (90 Minuten)**

Verantwortlich: **Prof. Dr. Benjamin Schindler**

Bemerkungen:

Die Prüfung umfasst 4 Aufgaben auf 25 Seiten (inkl. diesem Deckblatt). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

Aufgabe 1 (A + B)	20 Punkte
Aufgabe 2 (A + B)	30 Punkte
Aufgabe 3	10 Punkte
Aufgabe 4	30 Punkte
Total	**90 Punkte**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung dieser Prüfung folgende Hinweise:

1. Verwenden Sie für die Lösungen den freigehaltenen Platz unterhalb der Fragen. Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht genügen, bitten Sie die Prüfungsaufsicht um ein Zusatzblatt. Verwenden Sie für jede Aufgabe ein neues Zusatzblatt und kennzeichnen Sie genau, um welche Aufgabe in welchem Teil der Prüfung es sich handelt. Schreiben Sie auf jedes Zusatzblatt Ihren Namen sowie Ihre Matrikelnummer und nummerieren Sie die Blätter.
2. **Begründen Sie alle Antworten und nennen Sie, wo vorhanden, die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen.**
3. Bitte formulieren Sie ganze Sätze und versuchen Sie, Ihre Ausführungen strukturiert und übersichtlich aufzubauen. Achten Sie auf eine leserliche Handschrift.

Aufgabe 1: Filmkultur (20 Punkte)

Sachverhalt frei erfunden!

Teil A

Anna besucht die Schauspielschule und ist politisch sehr interessiert. Um die Schweizer Filmproduktion zu unterstützen, möchte sie eine Volksinitiative mit dem Titel «Schweizer Filmkultur statt Kriegsmaterialexporte» lancieren.

Die geplante Volksinitiative hat folgenden Wortlaut:

> Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
>
> Art. 71 Film
>
> [1] Der Bund fördert die Schweizer Filmproduktion und die Filmkultur mit jährlich mindestens 250 Millionen Franken.
>
> [2] Kriegsmaterialexporte in Länder auf den Kontinenten Afrika, Südamerika sowie Asien sind verboten.
>
> [3] In der Bundesverfassung soll auf den noch zulässigen Kriegsmaterialexporten eine Sondersteuer vorgesehen werden.
>
> [4] 10% der durch Absatz 3 erzielten Mehreinnahmen sind für die Finanzierung der Förderung der Schweizer Filmproduktion und Filmkultur einzusetzen. Die restlichen 90% der Einnahmen aus der Sondersteuer sind für zusätzliche internationale Friedenspolitik (Schutz der Lebensgrundlagen, Entwicklungszusammenarbeit, Konfliktverhütung) bestimmt.

Frage 1)

Da Anna weiss, dass Sie an der Universität St.Gallen den Kurs *Einführung ins Bundesstaatsrecht* besucht haben, wendet sie sich nun an Sie. Prüfen Sie für Anna, ob die Volksinitiative «Schweizer Filmkultur statt Kriegsmaterialexporte» die Voraussetzungen der Gültigkeit erfüllen würde. Gehen Sie bei der Prüfung auf sämtliche Gültigkeitsvoraussetzungen ein, auch wenn Sie glauben, den Entscheid schon früher treffen zu können. (12 Punkte)

Die geschriebenen Voraussetzungen der Gültigkeit sind in Art. 139 Abs. 3 BV, Art. 194 Abs. 2 und 3 BV sowie in Art. 75 Abs. 1 BPR verankert.

Einheit der Materie

Die einzelnen Teile der Initiative müssen einen sachlichen Zusammenhang aufweisen, damit die Stimmberechtigten nicht gezwungen werden, eine Initiative abzulehnen oder anzunehmen, obwohl sie vielleicht nur einen Teil der Initiative unterstützen. Der sachliche Zusammenhang (Art. 75 Abs. 2 BPR) gilt als gegeben, wenn die Regelungselemente einer Vorlage:

- *eine einheitliche Thematik betreffen; oder*
- *dasselbe Ziel verfolgen; oder*

- *in einem Zweck-Mittel-Verhältnis zueinander stehen.*

In casu:

- *Verfolgung einer einheitlichen Thematik: Die Regelungselemente der vorliegenden Volksinitiative betreffen keine einheitliche Thematik. Kriegsmaterialexportbeschränkungen beziehungsweise Besteuerungen von Kriegsmaterialexporten und die Förderung des Schweizer Films sind zwei völlig unterschiedliche Thematiken.*
- *Verfolgung desselben Ziels: Die Regelungselemente der vorliegenden Volksinitiative verfolgen nicht dasselbe Ziel. Mit der Initiative werden vielmehr zwei verschiedene Ziele verfolgt: Einerseits die Förderung des Schweizer Films, andererseits eine Beschränkung der Kriegsmaterialexporte.*
- *Zweck-Mittel-Verhältnis: Die Regelungselemente der vorliegenden Volksinitiative stehen in keiner Zweck-Mittel-Relation, da mit einem Mittel (Besteuerung) zwei verschiedene Zwecke verfolgt werden: Die Filmproduktionsförderung und die Beschränkung der Kriegsmaterialexporte bzw. Förderung zusätzlicher internationaler Friedenspolitik. Auch stehen das vorgesehene teilweise Verbot von Kriegsmaterialexporten und die Förderung der Schweizer Filmproduktion in keinem Zweck-Mittel-Verhältnis zueinander.*
  Alternativargumentation: Da die Initiative den Zweck, dass die Schweizer Filmproduktion gefördert wird, in Bezug setzt zu bestimmten Mitteln, i.c. der Sondersteuer auf den noch zulässigen Kriegsmaterialexporten, ist die Zweck-Mittel-Relation gegeben (allerdings nur 10% der Mehreinnahmen gemäss Text…). (halbe Punktzahl, sofern überzeugende Begründung)

Fazit: *Der sachliche Zusammenhang ist wegen den verschiedenen Zielen, der unterschiedlichen Thematik sowie dem fehlenden Zweck-Mittel-Verhältnis nicht gegeben.*

Einheit der Form

Die Volksinitiative muss entweder vollständig als ausgearbeiteter Entwurf oder vollständig als allgemeine Anregung vorliegen.

- *Ein ausgearbeiteter Entwurf wird wortwörtlich in die Bundesverfassung aufgenommen, wenn die Volksinitiative in der Abstimmung angenommen wird.*
- *Eine allgemeine Anregung hingegen ist so formuliert, dass der Text nicht direkt in die Bundesverfassung übernommen werden soll. Sie stellt vielmehr eine verpflichtende Anregung an das Parlament dar, einen oder mehrere Verfassungsartikel im Sinne der Initiative auszuarbeiten. Sie enthält eine Leitidee und gibt dem Parlament Spielraum bei der Ausarbeitung der Formulierung.*

In casu:

Es liegt eine Mischform vor: Während die Abs. 1, 2 und 4 klar einem vollständig ausgearbeiteten Entwurf entsprechen, handelt es sich bei Abs. 3 um eine allgemeine Anregung beziehungsweise um einen Verfassungsauftrag.

Fazit*: Die Einheit der Form ist demnach verletzt.*
Alternativargumentation: Wenn ausgeführt wird, dass die Einheit der Form gewahrt ist, jedoch auf die Problematik des Verfassungsauftrages gemäss Abs. 3 eingegangen wird, werden ebenfalls die vollen Punktzahlen vergeben.

Beachtung zwingender Bestimmungen des Völkerrechts (ius cogens)

Ius cogens stellt völkerrechtliches Gewohnheitsrecht mit zwingendem Charakter dar, dem sich ein Rechtsstaat nicht durch Berufung auf entgegenstehendes Verfassungsrecht entziehen darf. Als ius cogens gelten demnach völkerrechtliche Regeln, die wegen ihrer Bedeutung für die internationale

Rechtsordnung unbedingte Geltung beanspruchen, weil sie fundamentale Rechtsgüter schützen. Dazu gehören z.B. das Verbot der Folter, des Völkermords, der Sklaverei, des Angriffskriegs, Grundsatz des Non-Refoulement, gewisse Grundregeln des humanitären Völkerrechts.

In casu:
Diese Initiative verstösst offensichtlich nicht gegen das zwingende Völkerrecht, da keine fundamentalen Rechtsgüter der internationalen Rechtsordnung vom Initiativtext betroffen und somit auch nicht verletzt werden.
Fazit: *Es werden keine zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts verletzt.*

Zur allgemein anerkannten ungeschriebenen Voraussetzung:
***faktische Durchführbarkeit**:*
Faktisch undurchführbare Initiativen sollen nicht zur Abstimmung gebracht werden. Eine lediglich rechtlich unmögliche Initiative darf hingegen nicht für ungültig erklärt werden.

In casu:
Die faktische Durchführbarkeit ist zweifellos gegeben. Es wäre ohne Probleme machbar, dass eine Sondersteuer auf Kriegsmaterialexporten erhoben würde und dieses Geld unter anderem für die Finanzierung der Filmproduktion verwendet werden könnte. Dasselbe gilt für das Verbot der Kriegsmaterialexporte in Länder auf den Kontinenten Afrika, Asien und Südamerika.
Fazit: *Die faktische Durchführbarkeit ist folglich gewahrt.*

Gesamtfazit:
Die Beachtung zwingender Bestimmungen des Völkerrechts sowie die faktische Durchführbarkeit sind gegeben. Allerdings erfüllt die Initiative die Voraussetzungen der Einheit der Form und der Einheit der Materie nicht, da es sich um eine Mischform von allgemeiner Anregung und ausgearbeitetem Entwurf beziehungsweise es sich um verschiedene Materien handelt. ***Die Initiative erfüllt somit die Gültigkeitsvoraussetzungen nicht****.*

Frage 2)
Wer würde im Fall ihres Zustandekommens über die Gültigkeit der Volksinitiative befinden? Könnte dieser Entscheid an das Bundesgericht gezogen werden? (2 Punkte)

Die Bundesversammlung entscheidet abschliessend über die Gültigkeit (Art. 139 Abs. 3 BV; 173 Abs. 1 Bst. f. BV; Art. 75 Abs. 1 BPR; Art. 98 Abs. 1 ParlG). Eine Volksabstimmung findet nicht statt. Eine Überprüfung dieses Entscheids durch das Bundesgericht ist nicht möglich (Art. 189 Abs. 4 BV).
GIOVANNI BIAGGINI/THOMAS GÄCHTER/REGINA KIENER (Hrsg.), Staatsrecht, 2. Aufl. Zürich/St. Gallen 2015, § 23 N. 78

Teil B

Anna überlegt es sich anders und sie wird nun doch keine Volksinitiative lancieren. Anna erinnert sich daran, dass ihr guter Freund Benjamin Jung bei den letzten Wahlen als jüngstes Mitglied in den Nationalrat eingezogen ist. Anna fragt sich nun, ob Nationalrat Jung ihr dabei behilflich sein könnte, ihre Anliegen doch noch umzusetzen.

Frage 3)

Wie kann Benjamin Jung als Nationalrat eine Teilrevision der Bundesverfassung initiieren? (2 Punkte)

Der Anstoss zu einer Verfassungsrevision kann auch von den Behörden ausgehen. Diesfalls gilt das gewöhnliche Gesetzgebungsverfahren (Art. 192 Abs. 2 BV).
Benjamin Jung hat somit mehrere Möglichkeiten:
Er könnte eine parlamentarische Initiative einreichen (Art. 160 Abs. 1 BV; Art. 107 ff. ParlG). Wird der Initiative Folge gegeben, wird für die Ausarbeitung eines Entwurfs eine parlamentarische Kommission für zuständig erklärt.
Er könnte auch eine Motion einreichen (Art. 171 BV; Art. 120 ff. ParlG). Falls beide Räte zustimmen, arbeitet die Verwaltung einen Entwurf für neue Verfassungsbestimmungen aus.
Anmerkung: Für die volle Punktzahl reichte es aus, wenn lediglich die parlamentarische Initiative oder die Motion inkl. den korrekten Ausführungen hierzu ausgeführt wurden.
Vgl. BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 9 ff. 68, 86.

Frage 4)

Welche Schranken der Verfassungsrevision hat die Bundesversammlung zu beachten, wenn sie selbst eine Teilrevision der Bundesverfassung beschliesst? (2 Punkte)

Die Teilrevision muss die Einheit der Materie wahren und darf die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts nicht verletzen (Art. 194 Abs. 2 BV).
Vgl. BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 69 ff.

Frage 5)

Müssen Volk und Stände zwingend über eine Teilrevision der Bundesverfassung abstimmen, die von der Bundesversammlung beschlossen worden ist? (2 Punkte)

Ja, es ist ein obligatorisches Referendum mit doppeltem Mehrheitserfordernis durchzuführen (Art. 140 Abs. 1 Bst. a BV).
Vgl. BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 68.

Aufgabe 2: Stammtischgespräche (30 Punkte)

Teil A

Die National- und Ständeratswahlen vom nächsten Herbst sorgen an den Stammtischen der hiesigen Restaurants und Bars für reichlich Gesprächsstoff. In einer Bar sitzend hören Sie, wie eine Gruppe Studierender an einem Nebentisch eifrig über die bevorstehenden Wahlen diskutiert. Dabei vernehmen Sie die nachfolgend aufgeführten Aussagen. Nehmen Sie zu jeder Aussage Stellung und legen Sie dar, inwiefern diese zutrifft oder nicht zutrifft.

Aussage 1)
Die Anzahl der Nationalratssitze wird den Kantonen aufgrund ihrer flächenmässigen Grösse zugeteilt. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Die Sitzverteilung auf die Kantone erfolgt nach der Bevölkerungszahl (Art. 149 Abs. 4 BV; Art. 16 Abs. 1 BPR). Abgestellt wird auf die in- und ausländische Wohnbevölkerung. Die Bundesverfassung garantiert jedoch jedem Kanton mindestens einen Sitz (Art. 149 Abs. 4 Satz 2 BV).
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 20

Aussage 2)
Mit einem Nationalratsmandat wäre die gleichzeitige Bekleidung eines Amtes als Richterin des Bundesgerichts nicht vereinbar. (2 Punkte)

Trifft zu. Als Ausdruck der personellen Gewaltenteilung können die Mitglieder von Nationalrat und Ständerat nicht gleichzeitig dem Bundesgericht angehören; es liegt eine Unvereinbarkeit vor (Art. 144 Abs. 1 BV; Art. 6 Abs. 1 BGG). Weitere korrekte Ausführungen zur Gewaltenteilung werden ebenfalls bepunktet.
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 30

Aussage 3)
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sind grundsätzlich nicht in den Nationalrat wählbar. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. In den Nationalrat sind alle in eidgenössischen Angelegenheiten Stimmberechtigten wählbar (Art. 143 Abs. 1 BV). D.h. grundsätzlich auch Auslandschweizer, sofern die Voraussetzungen von Art. 136 Abs. 1 BV erfüllt sind (18. Altersjahr zurückgelegt und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft).
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 21

Aussage 4)
Die Bundesverfassung bietet eine rechtliche Möglichkeit, eine vorzeitige Gesamterneuerung des auf vier Jahre gewählten Nationalrats zu erwirken. (2 Punkte)

Trifft zu. Die vierjährige Legislatur wird dann durchbrochen, wenn das Volk der Durchführung einer Totalrevision der Bundesverfassung zustimmt und es in der Folge zu einer Neuwahl beider Räte kommt (Art. 193 Abs. 3 BV).
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 24

Aussage 5)
Die Proporzwahl fördert die Bildung von klaren Mehrheiten. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Die Majorzwahl fördert die Bildung von klaren Mehrheiten. Die Proporzwahl fördert im Gegenteil Mehrparteiensysteme und erhöht die Chancen neuer politischer Strömungen auf eine Vertretung im Parlament. Mit der Proporzwahl soll den konkurrierenden Gruppierungen eine Vertretung ermöglicht werden, die weitgehend ihrem Wähleranteil entspricht. Weitere gehaltvolle Ausführungen betreffend die Auswirkungen der Proporz- resp. Majorzwahl werden ebenfalls bepunktet.
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 16

Aussage 6)
Da die Bundesverfassung die Mitglieder des Ständerats als «Abgeordnete der Kantone» bezeichnet, sind diese rechtlich verpflichtet, zumindest in wichtigen Themen streng nach den Weisungen ihrer jeweiligen Kantonsregierung zu stimmen. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Anders als noch die Mitglieder der Tagsatzung sind die Mitglieder des Ständerats keine weisungsgebundenen Vertreter der Kantone, das Instruktionsverbot gilt für alle Abgeordneten gleichermassen (Art. 161 Abs. 1 BV). Mit dieser Formulierung wird das föderalistische Element des Zweikammersystems zum Ausdruck gebracht.
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 25

Aussage 7)
Es wäre mit dem Bundesrecht vereinbar, wenn ein Kanton in seiner Verfassung die Wahl der Ständeräte durch das Kantonsparlament vorsehen würde. (2 Punkte)

Trifft zu. Das Wahlverfahren für die Ständeratswahlen bestimmt sich nach kantonalem Recht (Art. 150 Abs. 3 BV). Alle Kantone kennen zwar heute das System der Volkswahl; ein anderes Wahlsystem wäre den Kantonen aber erlaubt, wie z.B. die Wahl der Ständeräte durch das Kantonsparlament.
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 26

Aussage 8)
Alle 26 Kantone haben Anspruch auf zwei Ständeratssitze. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Der Ständerat besteht aus 46 Abgeordneten (Art. 150 Abs. 1 BV). Die Kantone mit halber Standesstimme, nämlich die Kantone Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft,

Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, wählen je eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten, die übrigen Kantone je zwei Abgeordnete (Art. 150 Abs. 2 BV).
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 25

Aussage 9)
Da Ständeratssitzungen in der Regel nicht öffentlich und daher intransparent sind, ist es umso wichtiger, bei den Ständeratswahlen nur integre und der Öffentlichkeit bekannte Persönlichkeiten zu wählen. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Ständeratssitzungen sind grundsätzlich öffentlich und Ausnahmen von der Öffentlichkeit sind nur in engen Grenzen zulässig. (Art. 158 BV; Art. 4 ParlG). Die Öffentlichkeit der Ratssitzungen bildet die Grundlage für die politische Verantwortlichkeit der Ratsmitglieder.
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 80

Aussage 10)
Das Zweikammersystem der Bundesversammlung ist durch die grundsätzliche Vorrangstellung des Ständerats gegenüber dem Nationalrat geprägt. (2 Punkte)

Zwingende Antwort: Trifft nicht zu. Das Zweikammersystem der Bundesversammlung ist durch die grundsätzliche Gleichstellung der beiden Räte geprägt (Art. 148 Abs. 2 BV).

Für die volle Punktzahl wird zusätzlich z.B. eine der folgenden Punkte verlangt: Die Gleichstellung zeigt sich in der getrennten Verhandlung von Nationalrat und Ständerat (Art. 156 Abs. 1 BV), in den identischen Zuständigkeiten (Art. 163-173 BV), im Umstand, dass keiner der beiden Kammern ein Vorrang bei der Behandlung der einzelnen Geschäfte zukommt, und nicht zuletzt darin, dass Beschlüsse der Bundesversammlung die Übereinstimmung beider Räte verlangen (Art. 156 Abs. 2 BV).
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 8

Teil B

Bei Ihrem nächsten Besuch in der Bar treffen Sie zufälligerweise wieder auf die gleiche Gruppe Studierender. Die Diskussionen drehen sich diesmal aber nicht um die National- und Ständeratswahlen, sondern um das Referendum. Nehmen Sie auch hier zu jeder Aussage Stellung und legen Sie dar, inwiefern diese zutrifft oder nicht zutrifft.

Aussage 11)

Ein EU-Beitritt der Schweiz würde zwingend die Zustimmung von Volk und Ständen erfordern. (2 Punkte)

Trifft zu. Da es sich bei der EU um eine supranationale Gemeinschaft handelt, untersteht dieser Sachverhalt dem obligatorischen Referendum (Art. 140 Abs. 1 Bst. b BV).
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 147 f.

Aussage 12)

Der Beschluss der Bundesversammlung über den Voranschlag (Budget) untersteht dem fakultativen Referendum. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Dieser Sachverhalt unterliegt nicht dem Referendum, da es sich um einen nicht referendumspflichtigen einfachen Bundesbeschluss der Bundesversammlung handelt (Art. 163 Abs. 2 BV i.V.m. Art. 29 Abs. 1 i.V.m. 25 Abs. 2 ParlG).
Vgl. Vorlesung 2/V Folie 20 f.

Aussage 13)

Die Allgemeinverbindlicherklärung interkantonaler Verträge (Art. 48*a* Abs. 2 BV) durch die Bundesversammlung unterliegt nicht dem Referendum. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Dieser Sachverhalt unterliegt dem fakultativen Referendum, da es sich um einen referendumspflichtigen Bundesbeschluss beziehungsweise um einen Einzelakt der Bundesversammlung handelt, der gemäss Bundesverfassung dem fakultativen Referendum unterliegt (Art. 141 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 163 Abs. 2 BV).
Vgl. Vorlesung 2/V Folie 19
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 24 N. 24

Aussage 14)

Bei der Volksabstimmung zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung vom 19. Mai 2019 (STAF) handelte es sich um einen Fall des obligatorischen Referendums. (2 Punkte)

Trifft nicht zu. Es handelte sich um einen Fall des fakultativen Referendums, da es sich um ein Bundesgesetz/ Änderungen von Bundesgesetzen handelte (Art. 141 Abs. 1 Bst. a BV).
Vgl. Vorlesung 2/I Folie 42

Aussage 15)

Ein dringlich erklärtes Bundesgesetz, das keine Verfassungsgrundlage hat, tritt ein Jahr nach Annahme durch die Bundesversammlung ausser Kraft, wenn es nicht innerhalb dieser Frist von Volk und Ständen angenommen wird. (2 Punkte)

Trifft zu. Gemäss Art. 165 Abs. 3 BV kann die Bundesversammlung auch dringliche Bundesgesetze erlassen, die über keine Verfassungsgrundlage verfügen. Eine solche fehlt etwa, wenn der Bund im zu regelnden Gebiet keine Kompetenz besitzt. Da einem solchen Bundesgesetz die Verfassungsgrundlage fehlt, unterstehen sie einem obligatorischen (nachträglichen) Referendum, bei welchem die Mehrheit von Volk und Ständen erforderlich ist (Art. 140 Abs. 1 Bst. c BV).
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 24 N. 19

Aufgabe 3: Bettelverbot (10 Punkte)

Am 30. November 2007 nahm der Grosse Rat des Kantons Genf das Gesetz Nr. 10106 mit dem Untertitel «mendicité» [«Betteln»] an. Namentlich beschloss der Grosse Rat einen neuen Artikel 11A mit folgendem Wortlaut:

[1] *Celui qui aura mendié sera puni de l'amende.*
[Wer bettelt, wird mit Busse bestraft.]
[…]

Der neue Erlass Nr. 10106 wurde im Amtsblatt des Kantons Genf veröffentlicht. Nachdem die Referendumsfrist ungenutzt abgelaufen war, wurde das Gesetz auf den 29. Januar 2008 in Kraft gesetzt. Gegen das Gesetz wurde Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht erhoben mit dem Antrag, Art. 11A Abs. 1 sei aufzuheben.

Das Bundesgericht nahm eine Normenkontrolle vor und wies die Beschwerde am 9. Mai 2008 ab.

Frage 1)
Definieren Sie den Begriff der Normenkontrolle in einem einzigen Satz! (1 Punkt)

Unter Normenkontrolle versteht man die Überprüfung einer Rechtsnorm auf ihre Vereinbarkeit mit einer Rechtsnorm höheren Ranges.
Alternativ: Ähnliche Ausführungen werden, sofern korrekt, ebenfalls mit 1 Punkt bewertet.
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 27 N. 31

Frage 2)
Welche Arten der Normenkontrolle kennen Sie, und wodurch unterscheiden sich diese? (3 Punkte)

Es kann zwischen der abstrakten und der konkreten Normenkontrolle unterschieden werden.

*Bei der **abstrakten Normenkontrolle** wird eine Rechtsnorm auf ihre Übereinstimmung mit höherrangigem Recht (insbes. auf ihre Verfassungsmässigkeit) direkt überprüft. Widerspricht die Norm höherrangigem Recht, wird sie aufgehoben.*

*Bei der **konkreten Normenkontrolle** wird im Gegensatz zur abstrakten Normenkontrolle ein konkreter Rechtsanwendungsakt angefochten. Dabei wird vorfrageweise geprüft, ob die Rechtsnorm, auf die sich der Rechtsanwendungsakt stützt, mit höherrangigem Recht (insbes. der Bundesverfassung) vereinbar ist. Zur konkreten Normenkontrolle sind grundsätzlich alle rechtsanwendenden Behörden befugt. Widerspricht die Norm höherrangigem Recht, wird die Norm nicht aufgehoben, sondern im konkret zu beurteilenden Fall nicht angewendet.*

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 27 N. 31 ff.

Frage 3)

Welche Art der Normenkontrolle hat das Bundesgericht im vorliegenden Fall vorgenommen? (3 Punkte)

Im vorliegenden Fall hat das Bundesgericht eine abstrakte Normenkontrolle vorgenommen. Aus dem Sachverhalt geht hervor, dass gegen das Gesetz Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben wurde mit dem Antrag, Art. 11A Abs. 1 aufzuheben. Es wurde demnach eine Rechtsnorm auf ihre Übereinstimmung mit der Bundesverfassung überprüft, ohne dass vorgängig ein konkreter Rechtsanwendungsakt beziehungsweise eine Verfügung erging.

Frage 4)

Könnte das Bundesgericht in gleicher Weise auch ein Bettelverbot überprüfen, das in einem Bundesgesetz verankert wäre? (3 Punkte)

Eine abstrakte Normenkontrolle auf dem Beschwerdeweg ist bei Bundesgesetzen ausgeschlossen, da Akte der Bundesversammlung beim Bundesgericht nicht angefochten werden können beziehungsweise nur kantonale Erlasse als Anfechtungsobjekte zulässig sind (Art. 189 Abs. 4 BV; Art. 82 Bst. b BGG).

Bei Argumentation unter blosser Bezugnahme auf Art. 190 BV bis zu 2 Punkte.

Aufgabe 4: Freundestreffen (30 Punkte)

Sachverhalt frei erfunden!

Nachdem Kurt die Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestanden hatte, wollte er seinen Erfolg gebührend feiern. Da strahlender Sonnenschein herrschte, beschlossen Kurt und sieben seiner Freunde, sich beim Busbahnhof im Kanton Y. zu treffen, um dort gemeinsam zu verweilen, Karten zu spielen und Alkohol zu konsumieren.

Kurt und seine Freunde setzten sich auf den Boden des Busbahnhofs und begannen sogleich mit Kartenspiel und Alkoholkonsum. Mitunter wegen des Alkohols wurde der Lärmpegel, der von der Gruppe ausging, immer höher. Zudem entstand eine grosse Unordnung aus Abfall und leeren Alkoholflaschen. Weiter erschwerte die am Boden sitzende Gruppe den Zugang zu den einfahrenden Bussen massiv.

Einige Passantinnen und Passanten nahmen am Verhalten der Gruppe Anstoss und benachrichtigten die Polizei. Daraufhin wurden Kurt und seine Freunde, die alle bereits erheblich alkoholisiert waren, von zwei Kantonspolizisten kontrolliert. In der Folge verfügte die Kantonspolizei gestützt auf Art. 16 des kantonalen Polizeigesetzes gegen Kurt und seine Freunde je einzeln ein Verbot, sich während der nächsten 12 Stunden auf dem gesamten Busbahnhofareal aufzuhalten.

Art. 16 des Polizeigesetzes des Kantons Y., das vom hierfür zuständigen Kantonsrat (= Parlament des Kantons Y.) erlassen wurde, lautet wie folgt:

Art. 16

Die Polizei darf eine Person von einem Ort wegweisen oder für längstens 24 Stunden fernhalten,

a. wenn die Person oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet,

b. wenn die Person oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, Dritte erheblich belästigt, gefährdet oder unberechtigterweise an der bestimmungsgemässen Nutzung des öffentlich zugänglichen Raumes hindert,

c. wenn Einsatzkräfte wie Polizei, Feuerwehr oder Rettungskräfte behindert oder gefährdet sind,

d. wenn die Person selber ernsthaft und unmittelbar gefährdet ist,

e. zur Wahrung der Rechte von Personen, insbesondere zur Wahrung der Pietät.

Kurt ist über das Vorgehen der Kantonspolizei empört und gelangt deshalb an Sie mit der Frage, ob aufgrund der angeordneten Fernhaltung eine Grundrechtsverletzung vorliegt.

- Prüfen Sie anhand der Prüfkriterien, ob ein Grundrechtsfall vorliegt und ob die Voraussetzungen für eine zulässige Einschränkung des Freiheitsrechts erfüllt sind.
- Gehen Sie bei der Prüfung der Grundrechtsrelevanz auf **alle Freiheitsrechte der Bundesverfassung** ein**,** die im vorliegenden Fall berührt/tangiert sein könnten. Konzentrieren Sie sich bei der nachfolgenden Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung aber auf nur **ein einziges berührtes Freiheitsrecht**.
- **Prüfen Sie alle Kriterien, auch wenn Sie glauben, den Entscheid schon früher treffen zu können.**
- Prozessuale Fragen können Sie weglassen.

Prüfkriterien 1: Prüfung Grundrechtsrelevanz (11 Punkte)

a) Rechtsgrundlagen der Freiheitsrechte

Im vorliegenden Fall könnten die Versammlungsfreiheit (Art. 22 BV) sowie die Persönliche Freiheit (10 Abs. 2 BV) berührt sein.

b) Sachlicher Schutzbereich (Schutzobjekt)

Versammlungsfreiheit:

*Die **Versammlungsfreiheit** gewährleistet das freie Abhalten von Versammlungen. Zu den wesentlichen Elementen der verfassungsmässig geschützten Versammlung gehört der meinungsbildende oder meinungsausdrückende Zweck. Der demokratierelevante Aspekt der Versammlungsfreiheit bezieht sich vorwiegend auf politisch motivierte Versammlungen. Dessen ungeachtet sind auch freundschaftliche, wissenschaftliche, verwandtschaftliche, künstlerische, sportliche oder unterhaltende Zusammenkünfte von Menschen grundrechtlich gewährleistet. Der Inhalt der ausgetauschten und nach aussen hin ausgedrückten Meinungen und Gedanken spielt keinerlei Rolle für den Schutzbereich. Keine Anwendung findet die Versammlungsfreiheit hingegen auf zufällige Ansammlungen von Menschen.*

In casu: *Kurt und seine Freunde begaben sich zum Busbahnhof, um dort gemeinsam Karten zu spielen und Alkohol zu konsumieren. Es handelt sich demnach um eine freundschaftliche, unterhaltende Zusammenkunft, welche durch die Versammlungsfreiheit grundrechtlich gewährleistet ist.*

Fazit: *Der sachliche Schutzbereich der Versammlungsfreiheit ist berührt.*

Anmerkungen: Ausführungen, weshalb die Versammlungsfreiheit im vorliegenden Fall nicht tangiert ist (beispielsweise. weil meinungsbildender und meinungsausdrückender Zweck fehlt), werden, sofern überzeugend ausgeführt, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Persönliche Freiheit:
*Teilgehalt der **persönlichen Freiheit** ist die **Bewegungsfreiheit**. Die Bewegungsfreiheit schützt in erster Linie vor ungerechtfertigtem Freiheitsentzug. Soweit die Fortbewegung ohne Zusammenhang mit einem Freiheitsentzug in Frage steht, ist der Schutzbereich der persönlichen Freiheit nach dem Kriterium der Belastungsintensität oder der Wesentlichkeit der betroffenen Rechtsposition abzugrenzen. Auch hinsichtlich der Bewegungsfreiheit schützt die persönliche Freiheit also nur diejenigen Aspekte, die elementare Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung und der individuellen Lebensgestaltung darstellen. Tangiert wird die Bewegungsfreiheit beispielsweise durch Rayonverbote, Meldeauflagen und Polizeigewahrsam im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen.*
***In casu:** Da Kurt und seinen Freunden verboten wurde, sich während der nächsten 12 Stunden auf dem Busbahnhofareal aufzuhalten, ist ihre Bewegungsfreiheit offensichtlich betroffen.*
***Fazit:** Der sachliche Schutzbereich der persönlichen Freiheit ist berührt.*

c) Persönlicher Schutzbereich (Grundrechtsträgerschaft)
*Die **Versammlungsfreiheit** steht allen Personen zu: natürlichen und juristischen, ausländischen und schweizerischen, minderjährigen und volljährigen.*
***In casu:** Kurt und seine Freunde sind natürliche Personen, die sich beim Busbahnhof versammeln wollen.*
***Fazit:** Kurt und seine Freunde sind Träger der Versammlungsfreiheit.*

*Träger der **persönlichen Freiheit** sind alle natürlichen, nicht aber juristische Personen. Ausländerinnen und Ausländer können sich ebenfalls auf die persönliche Freiheit berufen, doch sind sie hinsichtlich ihrer Bewegungsfreiheit u.U. spezifischen Beschränkungen nach dem Ausländergesetz (AuG, neu AIG) unterworfen.*
***In casu**: Kurt und seine Freunde sind natürliche Personen, welche sich auf dem Busbahnhof aufhalten wollen.*
***Fazit**: Kurt und seine Freunde sind Träger der persönlichen Freiheit.*

d) Adressat
Adressat der beiden Freiheitsrechte ist der Staat bzw. die staatlichen Behörden auf allen Ebenen der staatlichen Tätigkeit (Bund, Kantone, Gemeinden).
***In casu:** Bei der Kantonspolizei handelt es sich um eine staatliche Behörde auf Ebene Kanton.*
***Fazit:** Die Kantonspolizei ist Adressat des Grundrechts.*

e) Zwischenergebnis der Vorprüfung
Es liegt ein Grundrechtsfall vor.

Prüfkriterien 2: Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung (Art. 36 BV) (19 Punkte)

a) Gesetzliche Grundlage

Art. 36 Abs. 1 BV

Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Eine Ausnahme bildet die polizeiliche Generalklausel (Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr).

Gemäss Art. 16 des kantonalen Polizeigesetzes darf die Polizei eine Person von einem Ort wegweisen oder für längstens 24 Stunden fernhalten, unter anderem, wenn die Person oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehört, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet (Bst. a), oder wenn Dritte unberechtigterweise an der bestimmungsgemässen Nutzung des öffentlich zugänglichen Raumes behindert werden (Bst. b).

Erfordernis des Rechtssatzes:

- *Generell-abstrakte Norm: Die Freiheitsbeschränkung muss grundsätzlich in einem Rechtssatz, d.h. in einer generell-abstrakten Norm, vorgesehen sein (Art. 22 Abs. 4 ParlG).*
- *Genügende Bestimmtheit: Ein Rechtssatz muss so präzise formuliert sein, dass der Bürger sein Verhalten danach richten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen kann.*

In casu: *Die angeordnete Fernhaltung stützt sich auf das kantonale Polizeigesetz, mithin eine generell-abstrakte Norm. Art. 16 des kantonalen Polizeigesetzes ist so präzise formuliert, dass jede Bürgerin und jeder Bürger ihr/sein Verhalten danach richten kann. Die Anforderungen an die Normdichte sind damit erfüllt (vgl. BGer 1C_230/2015 vom 20. April 2016 E. 4 bezüglich des wie im vorliegenden Beispiel identischen Art. 33 des Zürcher Polizeigesetzes).*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht bezüglich der Bestimmtheit wird, sofern rechtlich korrekt begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Erfordernis der Gesetzesform

Schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein, d.h. in einem Gesetz im formellen Sinn (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BV). Nicht schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen können auch in Erlassen niedrigerer Stufe vorgesehen sein, insbesondere in einer Verordnung.

In casu: *Das Polizeigesetz wurde vom zuständigen Organ des Kantons Y., dem Kantonsrat, erlassen. Das Polizeigesetz stellt eine formell-gesetzliche Grundlage dar, weshalb insoweit die Schwere des Grundrechtseingriffs unerheblich ist.*

Gesamtfazit gesetzliche Grundlage:

Sowohl das Erfordernis des bestimmten Rechtssatzes als auch jenes der Gesetzesform sind erfüllt. Art. 16 des Polizeigesetzes ist eine geeignete gesetzliche Grundlage, um eine Einschränkung der Versammlungsfreiheit beziehungsweise der Persönlichen Freiheit zu rechtfertigen.

b) Rechtfertigende Eingriffsinteressen

Art. 36 Abs. 2 BV

Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.

Im öffentlichen Interesse liegt alles, was der Staat zum Gemeinwohl vorkehren muss, um eine ihm obliegende Aufgabe zu erfüllen. Als hinreichende öffentliche Interessen gelten z.B. die Polizeigüter (Ruhe und Ordnung, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit, öffentliche Sittlichkeit, Treu und

Glauben im Geschäftsverkehr) und der Schutz von Grundrechten Dritter. Weitere öffentliche Interessen ergeben sich aus der BV und der Gesetzgebung.
In casu: *Die angeordnete Fernhaltung bezweckt die Vermeidung von Gefährdungen und Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Die öffentliche Ordnung und Sicherheit wird durch das Verhalten der Gruppe gefährdet (Abfall; Lärm; Busspassagiere wird der Zugang zu den einfahrenden Bussen erschwert, mithin werden sie an der bestimmungsgemässen Nutzung des öffentlich zugänglichen Raumes gehindert.)*
Diesem Interesse kommt angesichts der konkreten Örtlichkeit (Busbahnhofareal) erhebliches Gewicht zu. Bei diesem Areal handelt es sich nämlich nicht um einen beliebigen öffentlichen Raum. Vielmehr dient ein Busbahnhof als Verknüpfungspunkt verschiedener Buslinien. Solche Areale werden von den Pendlern durchgehend und in grosser Anzahl begangen; sie weisen damit eine spezifische Zweckausrichtung auf. Gerade in Anbetracht dieser speziellen Gegebenheit kommt der Sicherung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit vor Gefährdungen und Störungen eine besondere Bedeutung zu.
Fazit: *Das öffentliche Interesse an der Einschränkung ist gegeben.*

c) Verhältnismässigkeit

Art. 36 Abs. 3 BV

Eignung:
Die Massnahme muss geeignet sein, den angestrebten Zweck zu erreichen.
In casu*: Durch die angeordnete Fernhaltung wird verhindert, dass die Gruppe um Kurt weiterhin die öffentliche Ordnung und Sicherheit an diesem vielbenutzten Areal stört.*
Fazit: *Die Eignung ist zweifelsfrei gegeben.*

Erforderlichkeit*:*
Die Massnahme muss den geringst möglichen Eingriff darstellen; es darf keine gleichermassen geeignete, mildere Massnahme geben, die zum gleichen Ziel führen würde.
In casu*: Die angeordnete Fernhaltung kann als erforderlich bezeichnet werden, da kaum andere mildere Massnahmen ersichtlich sind, das von Art. 16 des kantonalen Polizeigesetzes angestrebte Ziel zu erreichen und die von Personenansammlungen mit erheblichem Alkoholkonsum ausgehenden negativen Erscheinungen beziehungsweise die damit verbundene Störung und Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu vermeiden. Da sich die angeordnete Fernhaltung direkt gegen diejenigen Personen richtet, die durch ihr Verhalten für die Störung und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verantwortlich gemacht werden, reicht die Massnahme auch in personeller Beziehung nicht über das angestrebte Ziel hinaus. In räumlicher Hinsicht wird Kurt und die Gruppe lediglich vom Busbahnhofareal «ferngehalten», die betroffene Räumlichkeit somit erheblich eingeschränkt. Es handelt sich demnach nur um das vielfrequentierte Gebiet, in welchem Kurt und die Gruppe die öffentliche Ordnung und Sicherheit bereits gestört haben. Auch wird die angeordnete Fernhaltung in zeitlicher Hinsicht eingeschränkt (lediglich 12 Stunden), mithin die gesetzlich mögliche Maximaldauer von 24 Stunden nur zur Hälfte ausgeschöpft.*
Fazit: *Die Erforderlichkeit ist gegeben.*
Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht, weshalb die Erforderlichkeit nicht gegeben ist, beispielsweise weil keine vorgängige Verwarnung erging oder aufgrund fehlender örtlicher beziehungsweise zeitlicher Erforderlichkeit, werden, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit der vollen Punktzahl bewertet.

Zumutbarkeit:
Die Massnahme darf zu keinem Missverhältnis zwischen Eingriffszweck und Eingriffswirkung führen (Zweck-Mittel-Verhältnis). Das öffentliche Interesse an der Einschränkung des Grundrechts muss das private Interesse an dessen ungehinderten Ausübung überwiegen.

Öffentliches Interesse an der Einschränkung: Verweis auf oben.
*Privates Interesse**:** Interesse von Kurt und seinen Freunden, sich auf dem Busbahnhofareal aufzuhalten beziehungsweise frei zu bewegen und gemeinsam an dieser Örtlichkeit Karten zu spielen und Alkohol zu konsumieren.*
***In casu (Abwägung):** Die angeordnete Fernhaltung schränkte Kurt und seine Freunde nicht besonders stark in der **Bewegungsfreiheit** ein, zumal sie zeitlich auf 12 Stunden und räumlich auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt war. Kurt konnte sich mit Ausnahme des Busbahnhofareals weiterhin überall frei bewegen.*
Dem privaten Interesse von Kurt, sich frei zu bewegen, stand das gewichtige öffentliche Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit an einem viel frequentierten Ort entgegen. Eine Abwägung der sich entgegenstehenden privaten und öffentlichen Interessen ergibt, dass die angeordnete Fernhaltung Kurt zugemutet werden durfte.

*Alternativargumentation falls die **Versammlungsfreiheit** gewählt wurde: Die angeordnete Fernhaltung schränkte die **Versammlungsfreiheit** von Kurt nicht besonders stark ein, zumal sie zeitlich auf 12 Stunden und in räumlicher Hinsicht auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt war. Kurt und seinen Freunden stand es frei, sich an einem anderen, weniger frequentierten, Ort zu versammeln.*
Dem privaten Interesse von Kurt, sich auf dem Busbahnhofareal zu versammeln, um dort gemeinsam Karten zu spielen und Alkohol zu konsumieren, stand das gewichtige öffentliche Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit entgegen. Eine Abwägung der sich entgegenstehenden privaten und öffentlichen Interessen ergibt, dass die angeordnete Fernhaltung Kurt zugemutet werden durfte.
***Fazit:** Die Zumutbarkeit ist gegeben.*

***Zwischenergebnis Verhältnismässigkeit**: Die Verhältnismässigkeit der Einschränkung ist im gegebenen Fall zu bejahen.*
Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wird, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

d) Schutz des Kerngehalts
Art. 36 Abs. 4 BV

In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Freiheitsrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden. Zum Kerngehalt der persönlichen Freiheit gehören das Verbot der Folter und der grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung.

*Alternativargumentation falls die **Versammlungsfreiheit** gewählt wurde: In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Freiheitsrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden. Das Bundesgericht hat den Kerngehalt der Versammlungsfreiheit bislang nicht konkretisiert. Gleich wie bei den anderen Kommunikationsgrundrechten liegt die absolute Schranke gemäss Lehre im Verbot der vorgängigen und systematischen Inhaltskontrolle von ideellen Versammlungen. Der Kerngehalt wäre aber auch durch ein generelles Verbot jeglicher Versammlung verletzt.*

In casu: *Da das betroffene Freiheitsrecht durch die angeordnete Fernhaltung offensichtlich weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert wird, ist der Kerngehalt nicht verletzt.*
Fazit: *Der Kerngehalt ist gewahrt.*

e) Gesamtergebnis

Die angeordnete Fernhaltung stellt keinen unzulässigen Eingriff in die Grundrechte von Kurt dar.
Anmerkung: Andere Meinungen/Ergebnisse werden bei korrekter rechtlicher Argumentation ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.